

และแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น... (๑๓) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลำดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นเห็นได้ว่า ในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นั้น คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมีอำนาจที่จะกำหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้ ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนั้นเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งซึ่งจะกระทำได้เท่าที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจไว้ คณะกรรมการคัดเลือกจึงไม่อาจกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือก ในข้อ ๒ ดังนี้ ...๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย กรณีจึงเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศฉบับข้างต้นกำหนด ในการนี้ แม้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะมีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลังระดับ ๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามก็ตาม แต่การใช้อำนาจข้างต้นต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจในการคัดเลือกนั้น และเพียงเท่าที่กฎหมายดังกล่าวให้อำนาจไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจใช้อำนาจเกินกว่าที่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อำนาจไว้ได้ ซึ่งในการพิจารณาตัดสินเลือกนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์อันเป็นทักษะ



ด้านความสามารถของบุคคลได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นสมควร แต่เกณฑ์ด้านคุณสมบัติของบุคคลต้องใช้ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง (๗) ของประกาศฉบับข้างต้น มาประกอบการพิจารณาในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเท่านั้น เมื่อข้อกำหนดข้างต้นเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าสมัครรับคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๘) การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เฉพาะข้อ ๒.๗ ข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เฉพาะข้อ ๒.๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๔)

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย การที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องนำช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) มากำหนดเป็นหมายเลขช่องต้น ๆ แล้วจึงนำเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่มาจัดเรียงต่อไป ซึ่งทำให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) มีหมายเลขช่องเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี ย่อมก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนในการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง ในทางตรงข้ามหากผู้รับใบอนุญาตสามารถจัดช่องรายการใด ๆ ก็ได้ให้อยู่ในลำดับต้น ๆ แล้วจัดช่องรายการฟรีทีวีไปอยู่ในลำดับอื่น ๆ ประชาชนจะเกิดความสับสนในการหาช่องรายการฟรีทีวีเพราะช่องรายการฟรีทีวีจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ประกอบการแต่ละรายกำหนด อีกทั้ง การที่ประกาศฉบับพิพาทกำหนดให้นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป จำนวน ๓๖ ช่อง ไปจัดลำดับไว้ในตอนต้นก็ไม่มีผลทำให้จำนวนช่องรายการของผู้ประกอบการลดลง และถึงแม้จะกำหนดให้อยู่ในลำดับอื่น จำนวนช่องรายการก็ยังคงมีเท่าที่เหลือเช่นเดียวกัน กรณีจึงเป็นการจัดระบบการออกอากาศโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่



และโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ให้มีช่องรายการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่ใช้กรณีที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ประกอบการ อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ประกาศ Must Carry) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก มีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงผังรายการ หรือเนื้อหารายการ รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ต้องออกอากาศรายการของช่องรายการโทรทัศน์บริการสาธารณะ และรายการของโทรทัศน์ดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ทั้งหมด โดยต้องเลือกประเภทหรือหมวดหมู่ตามลำดับและวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ สามารถนำช่องรายการใดก็ได้มาออกอากาศเรียงไว้ใน ๑๐ ลำดับแรก แล้วตามด้วยช่องรายการของบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดประมูลและออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งหมด จำนวน ๒๔ ช่องรายการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การจัดลำดับการให้บริการโทรทัศน์แบบเดิมทำให้ช่องรายการของบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไม่ตรงกันระหว่างการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (โครงข่าย MUX) กับการรับชมผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ประกอบกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่พิพาทในคดีนี้ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์จัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่นำเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไปจัดเรียงในยี่สิบสี่ลำดับถัดจากหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ บริการโทรทัศน์ประเภท



กิจการทางธุรกิจ และบริการโทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ จัดแปลงผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด โดยห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ และมีการนำประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากไม่ดำเนินการจะสั่งปรับทางปกครองจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งแล้วเสร็จ

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งในระบบเคเบิลและดาวเทียม ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการจากผู้ฟ้องคดีได้ทั้งแบบสมัครสมาชิกโดยเสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือน หรือซื้อกล่องอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ (Set-top box) ที่ไม่มีค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติม โดยที่โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนี้จะส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านทางระบบสายเคเบิล (เคเบิลทีวี) หรือผ่านระบบดาวเทียม (ทีวีดาวเทียม) จากสถานีโทรทัศน์แม่ข่ายไปยังเครื่องรับสัญญาณของประชาชนผู้รับชมหรือสมาชิกโดยตรง ซึ่งในการดำเนินการเพื่อให้บริการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีต้องลงทุนในการจัดสร้างโครงข่าย อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ และต้องนำเสนอบริการให้แก่ประชาชนเพื่อหาสมาชิกผู้ใช้บริการ และลงทุนด้านเทคนิคบุคลากร และรายการจำนวนมากเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีออกอากาศทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นฟรีทีวีในปัจจุบันทุกช่องโดยห้ามมิให้นำช่องทีวีดิจิทัลไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่อื่น และยังให้จัดลำดับหมวดหมู่เรียงลำดับช่องรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการกระทบสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ และไม่คำนึงถึงความสามารถของทรัพยากรโครงข่าย (Capacity) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เพราะช่องรายการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมีจำนวนมากกว่าทีวีดิจิทัล อันเป็นการจำกัดสิทธิการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ของประชาชน การออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำลายการแข่งขันโดยเสรี รวมทั้งเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งกระบวนการในการออกประกาศพิพาทยังไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) ต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และจะต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเป็นช่องรายการลำดับแรก ๆ แล้วนำรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงถัดจากหมวดหมู่รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป อีกทั้งกำหนดห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน ซึ่งในส่วนที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ จัดแปลงผังรายการ เนื้อหารายการ และมาตรฐานความคมชัดตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศพิพาทนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีประกาศพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง มีหน้าที่ต้องให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปซึ่งหมายถึงบริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไปโดยไม่กำหนดเงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด (ฟรีทีวี) โดยจะต้องให้บริการโทรทัศน์ตามผังรายการซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันทุกช่องทางทั้งในระบบภาคพื้นดินและระบบดาวเทียมโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ จัดแปลงผังรายการ หรือเนื้อหารายการ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) มาเผยแพร่ในบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่โดยไม่มีข้อตกลงระหว่างกันและไม่เสียค่าตอบแทน จึงเป็นหน้าที่ที่กำหนดในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มิใช่หน้าที่ที่กำหนดในประกาศพิพาท รวมทั้งกรณีที่ทำให้อำนาจของรายการของผู้ฟ้องคดีลดลงก็เป็นผลจากประกาศดังกล่าว มิใช่ประกาศฉบับพิพาทในคดีนี้

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และออกประกาศพิพาทโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องนำช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) มากำหนดเป็นหมายเลขช่องต้น ๆ แล้วจึงนำเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงต่อไปตามข้อ ๔ วรรคสอง ของประกาศพิพาทนั้น ย่อมมีผลทำให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) จะมีหมายเลขช่องเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียม



หรือเคเบิลทีวี ทำให้เกิดความสะดวกรำประชาชนในการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง อีกทั้งประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไม่ว่าใช้จานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแก่เนื้อหาหรือจำนวนช่องรายการที่มีเป็นจำนวนมากแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีเหตุผลเพราะความสะดวกและความชัดเจนของสัญญาณภาพ เนื่องจากหากใช้โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องมีการติดตั้งเสาอากาศ ก็อาจรับสัญญาณภาพได้ไม่ชัดเจนหรือบางพื้นที่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาอากาศสูง การกำหนดให้ช่องโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหมายเลขช่องเดียวกันในทุกระบบจึงทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ และการดำเนินการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว จึงไม่เป็นการกระเกินสมควร แต่ในทางตรงกันข้าม หากผู้รับใบอนุญาตสามารถจัดช่องรายการใด ๆ ก็ได้ให้อยู่ในลำดับต้น ๆ แล้วจัดช่องรายการฟรีทีวีไปอยู่ในลำดับอื่น ๆ ประชาชนจะเกิดความสับสนในการหาช่องรายการฟรีทีวีเพราะช่องรายการฟรีทีวีจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ประกอบการแต่ละรายกำหนด อีกทั้งการที่ประกาศพิพาทที่กำหนดให้นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป จำนวน ๓๖ ช่อง ไปจัดลำดับไว้ในตอนต้นก็ไม่มีผลทำให้จำนวนช่องรายการของผู้ฟ้องคดีลดลงแต่อย่างใด เพราะการนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมาเผยแพร่เป็นการดำเนินการตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว และถึงแม้จะกำหนดให้อยู่ในลำดับอื่นจำนวนช่องรายการของผู้ฟ้องคดีก็ย่อมมีเท่าที่เหลือเช่นเดียวกัน กรณีจึงเป็นการจัดระบบการออกอากาศโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ให้มีช่องรายการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่ใช่กรณีที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนกรณีการห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศพิพาทนั้น ก็เป็นการกำหนดเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ประโยชน์จากช่องรายการที่หลากหลาย โดยไม่นำรายการใดรายการหนึ่งมาเผยแพร่ซ้ำกับอีกช่องรายการหนึ่ง ดังนั้น การออกประกาศฉบับพิพาทจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๖๖/๒๕๖๓)

สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่โดยที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐไม่มีสิทธิและเสรีภาพใดได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากขอบเขต การใช้เสรีภาพดังกล่าว



ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพมิอาจใช้สิทธิและเสรีภาพเกินส่วนของตนจนกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงรัฐอาจตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชน มิให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจควบคุมการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกินขอบเขตของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในฐานะผู้ใช้อำนาจแทนรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มิให้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอำนาจในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของสื่อมวลชนตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงต้องตีความบทบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัดบนหลักการพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่บุคคลและสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้งในทางที่เห็นพ้องและเห็นต่างภายใต้รัฐธรรมนูญ และต้องใช้อำนาhdังกล่าวจำกัดเฉพาะกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่า ผู้รับใบอนุญาตได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกรณีที่กฎหมายบัญญัติห้ามและครอบงำประกอบแห่งการออกคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ต้องเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตน โดยไม่เสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์และสาระฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือรวม ๔ ฉบับ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบและได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ กรณีการออกอากาศจำนวน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) รายการ Tonight Thailand เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๑.๐๕ นาฬิกา ในหัวข้อ สุดาร์ตน์ ระอา ทหาร-ตร. ยังตาม ประกบลงพื้นที่ (๒) รายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๗.๐๕ นาฬิกา ในหัวข้อ ๑๐ เรื่อง ที่คนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย หัวข้อ รปช. ดึง ชัชชาติไม่รู้จริงเรื่องข้าว และหัวข้อ เอลิมเชื้อ พรรค ๓ ฝ่าย ปชต. กวาด ๓๐๐ ที่นั่ง และรายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในหัวข้อ ทักษิณสอนมวยรัฐบาล แก่ปัญหาฝุ่นละออง (๓) รายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๗.๕๔ นาฬิกา ในหัวข้อ เสรีพิศุทธิ์ ปลุก ปชช. เอา ปชต. คืบมา และรายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ในหัวข้อ สุดาร์ตน์เปิด ๕ แนวทางกระเป๋าทุง หัวข้อ ชัชชาติ ประกาศดัน ๖ ยุทธศาสตร์สู่ไทยยั่งยืน และหัวข้อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กตสือจัดผ้ง หาเสียงคดีมี ๔๕ พรรค ส่งสมัคร สส. และ (๔) รายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ที่มีการนำเสนอคำสัมภาษณ์แกนนำ พรรคการเมืองต่าง ๆ ของพรรคที่ลงรับสมัครเลือกตั้งว่าเป็นเนื้อหารายการที่อาจต้องห้าม มิให้มีการออกอากาศตามกฎหมายและขัดต่อเงื่อนไขในการประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี จึงแจ้งขอล่าหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและเชิญให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี พร้อมเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นว่า เนื้อหารายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่เป็นการก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนซึ่งต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศทางสื่อสาธารณะตามข้อ ๓ (๕) ของประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ และถือเป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้าม ไม่ให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง



และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙ และขัดต่อเงื่อนไขว่าด้วยการประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน ซึ่งแม้การออกอากาศรายการทั้ง ๕ รายการข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่น หรือมีผลกระทบเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบประชาชน ผู้ใช้บริการก็ตาม แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการนำเสนอเนื้อหารายการที่ขัดต่อประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน์ ข้ำขาก และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ ประกอบกับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่องรายการวอยซ์ ทีวี ของผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม แห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่โดยที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐย่อมไม่มีสิทธิและเสรีภาพใด ได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากขอบเขต การใช้เสรีภาพดังกล่าวจึงย่อมอยู่ภายใต้บทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญที่ผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพมีอาจใช้สิทธิและเสรีภาพเกินส่วนของตน จนกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงรัฐอาจตรากฎหมาย ลายลักษณ์อักษรที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครอง เสรีภาพของสื่อมวลชนมิให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจควบคุม การเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เกินขอบเขตของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ใช้อำนาจแทนรัฐซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ในการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มิให้มีการออกอากาศ



รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอำนาจในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของสื่อมวลชนตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นบทบัญญัติที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องตีความบทบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัดบนหลักการพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่บุคคลและสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้งในทางที่เห็นพ้องและเห็นต่างภายใต้รัฐธรรมนูญ และต้องใช้อำนาจดังกล่าวจำกัดเฉพาะกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่า ผู้รับใบอนุญาตได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกรณีที่กฎหมายบัญญัติห้ามและครอบงำประกอบแห่งการออกคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ต้องเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตน โดยไม่เสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้ว เห็นได้ว่า รายการที่พิพาทเป็นรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง โดยการนำข่าวสารจากแหล่งข่าวในขณะนั้นมาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อนำเสนอ พร้อมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายของพรรคการเมือง ผู้นำพรรคการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารที่นำเสนอ ซึ่งแม้ว่าการนำเสนอรายการพิพาทดังกล่าวจะมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในข่าว แต่ก็ได้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไปจากแหล่งข่าวสารที่นำเสนอ และเป็นเพียงการดำเนินรายการตามปกติวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การนำเสนอรายการพิพาทดังกล่าวจึงมิได้มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรตามข้อ ๓ (๕) ของประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ อันจะถือเป็น



การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อ ๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙ หรือขัดต่อเงื่อนไขว่าด้วยการประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดีได้

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากระบวนการในการออกคำสั่งที่พิพาทแล้ว เห็นว่า การใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญสองประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และประการที่สอง การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอเพียงแต่ข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติการณ์ในการกระทำ ความผิดของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้เสนอความเห็นว่าการออกอากาศรายการพิพาทของผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร รวมถึงไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการพิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนที่จะมีคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒๒.๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้

ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่กำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลของรายการวอยส์ ทีวี ของผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอน



มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว โดยให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๘๙/๒๕๖๔)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

การกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบนถนนกัลปพฤกษ์ใกล้กับสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายซึ่งอยู่ติดกับที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก แต่ก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกจากที่ดินทั้งสองแปลงพอสมควร หากกรมทางหลวงชนบทขยับจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามออกไปเพื่อให้มีระยะห่างจากสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายมากกว่านี้ ย่อมจะทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและความปลอดภัยไม่ต่างจากจุดที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดไว้เดิม อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามของกรมทางหลวงชนบทในบริเวณพิพาทจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผล แต่การใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผลดังกล่าวยังมีได้ร้ายแรงถึงขนาดที่จะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในชุมชนจะได้รับอันเป็นประโยชน์สาธารณะจากการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามกับผลกระทบของผู้ฟ้องคดีต่อการใช้ที่ดินแล้ว การก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามมีสัดส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวมอันเป็นประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลกระทบในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีกรณีจึงถือได้ว่าเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนแล้ว ประกอบกับกรมทางหลวงชนบทได้ปรับปรุงแบบทางขึ้นลงสะพานลอยคนข้ามด้านทิศใต้เพื่อไม่ให้กีดขวางหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และเกิดความเสียหาย

หรือกระทบกระเทือนต่อผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุด การกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแค (หลักสอง) อำเภอ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ๖๔ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวได้ถูกเวนคืน ตัดเป็นถนนสายตากสิน-เพชรเกษม ปัจจุบันใช้ชื่อว่าถนนกัลปพฤกษ์ ทำให้ที่ดินดังกล่าว ถูกแบ่งเป็น ๒ แปลง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีพบว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนกัลปพฤกษ์บริเวณที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองแปลง โดยได้ก่อสร้างเสาคอนกรีตจำนวน ๑ ต้น เพื่อรองรับสะพานและทางขึ้นลงบริเวณ หน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงด้านทิศใต้ ทำให้สะพานและทางขึ้นลงปิดบังหน้าที่ดินแปลงดังกล่าว ทั้งหมด และก่อสร้างเสาคอนกรีตจำนวน ๑ ต้น เพื่อรองรับสะพานและทางขึ้นลงบริเวณหน้าที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีแปลงด้านทิศเหนือ โดยก่อสร้างห่างจากหน้าที่ดินประมาณ ๕ เมตร มีบันไดขึ้นลง ปิดบังหน้าทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินทั้ง ๒ แปลง ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ ความเดือดร้อนไม่มีทางให้รถยนต์เข้าออกสู่ถนนกัลปพฤกษ์ได้ และไม่สามารถใช้ประโยชน์ ที่ดินทั้ง ๒ แปลง ได้เหมือนเดิม ทำให้ที่ดินเสื่อมค่าและราคาที่ดินลดลง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ ที่มีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนกัลปพฤกษ์บริเวณหน้าที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม บนถนนกัลปพฤกษ์ จำนวน ๒ แห่ง คือ บริเวณกิโลเมตรที่ ๓+๖๐๐ ด้านขวาทาง และบริเวณ กิโลเมตรที่ ๒+๓๕๐ ด้านซ้ายทาง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการจราจรเข้าออกบนถนนดังกล่าวจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งความปลอดภัยในการใช้งานบนถนน กัลปพฤกษ์ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม ในบริเวณพิพาทและก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบนถนนกัลปพฤกษ์จึงเป็นการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า เสาคอนกรีตรองรับสะพานและทางขึ้นลงสะพานลอยคนข้ามด้านทิศเหนือไม่มีส่วนใด



ของสะพานลอยคนข้ามที่ปิดบังหน้าที่ดินแปลงด้านทิศเหนือของผู้ฟ้องคดี สำหรับทางขึ้นลงบันไดของสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าที่ดินแปลงด้านทิศใต้ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างด้วยการปรับแนวทางขึ้นลงบันได โดยให้บันไดทางขึ้นลงช่วงจากด้านบนตัวสะพานถึงชานพักยื่นเข้าไปด้านที่ติดของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะ ๔.๓๐ เมตร โดยอยู่ในระดับสูงจากพื้นดินมากกว่า ๔ เมตร และทอดตัวกลับไปยังที่ดินแปลงอื่นที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนถึงระดับดินแล้ว แม้จะยังมีส่วนที่บังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีบ้างเป็นระยะทางยาว ๑.๕๐ เมตร แต่ที่ดินดังกล่าวมีหน้ากว้างเป็นระยะทางยาวทั้งหมด ๓๔.๓๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ดินที่เหลืออยู่ติดถนนกัลปพฤกษ์พอสมควรและเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นระยะทางยาว ๓๒.๘๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงของตนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามในบริเวณพิพาทแล้ว เห็นได้ว่า แม้การก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามจะเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมากก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามอยู่ใกล้กับสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายซึ่งอยู่ติดกับที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกจากที่ดินทั้งสองแปลงพอสมควร โดยผู้ฟ้องคดีอาจไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากที่ดินแปลงด้านทิศเหนือมากนักเมื่อเทียบกับที่ดินแปลงด้านทิศใต้ เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีจะเข้าออกจากที่ดินแปลงด้านทิศใต้เพื่อไปทางถนนกาญจนาภิเษก ย่อมได้รับผลกระทบที่เกิดจากการถูกบดบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนน อันเกิดจากการที่มีทางขึ้นลงบันไดของสะพานลอยคนข้ามกีดขวางด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างยากลำบาก อีกทั้งด้านซ้ายมือของที่ดินแปลงด้านทิศใต้ของผู้ฟ้องคดีเป็นสะพานรถยนต์ข้ามคลองควาย เมื่อผู้ฟ้องคดีจะเข้าออกจากที่ดินด้านนี้ ซึ่งมีทั้งทางขึ้นลงบันไดของสะพานลอยคนข้ามอยู่ฝั่งขวามือของที่ดินและมีทั้งสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายอยู่ฝั่งซ้ายมือของที่ดินในระยะไม่ห่างกันมากนัก อันเป็นการบดบังทัศนวิสัยในการใช้ทางของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าออกจากที่ดินแปลงด้านทิศใต้มากกว่าปกติ จึงเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีขยับจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามออกไปเพื่อให้มีระยะห่างจากสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายมากกว่านี้ ย่อมจะทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและความปลอดภัยไม่ต่างจากจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้เดิม อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย การกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามของผู้ถูกฟ้องคดีในบริเวณพิพาทจึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผล แต่การใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผลของผู้ถูกฟ้องคดีในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามดังกล่าวยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและทำให้การก่อสร้างสะพานลอย



คนข้ามเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในชุมชนจะได้รับอันเป็นประโยชน์สาธารณะจากการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม กับผลกระทบของผู้ฟ้องคดีต่อการใช้ที่ดินแล้ว เห็นได้ว่า การก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามย่อมมีสัดส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวมอันเป็นประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลกระทบในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจจะมียุ่บ้าง อันถือได้ว่าเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนแล้ว นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงแบบทางขึ้นลงสะพานลอยคนข้ามด้านทิศใต้เพื่อไม่ให้กีดขวางหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินกว่าที่ควรจะเป็น จึงเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบนถนนกัลปพฤกษ์บริเวณด้านหน้าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๗๐/๒๕๖๔)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

ประเทศที่รับจดทะเบียนอากาศยานและเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ (อนุสัญญาชิคาโก) จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานทำอากาศยานสุวรรณภูมิจึงต้องมีมาตรฐานควบคุมมลพิษจากยานพาหนะที่เป็นอากาศยานตามอนุสัญญานี้ด้วย เมื่ออนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ ภาคผนวก ๑๖ ว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดมาตรฐานเสียงของอากาศยานไว้แล้ว โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมมีคำสั่งระบับไม่ให้เครื่องบินที่มีระดับเสียงไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาใช้สนามบินอนุญาตของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และต่อมาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้กำหนดมาตรการทางเทคนิคเพื่อลดมลภาวะทางเสียงโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การออกประกาศผู้ทำงานในอากาศ (Notice to Airmen) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้นักบินถือปฏิบัติวิธีการบินเพื่อลดระดับเสียงจากการปฏิบัติการบิน (noise abatement procedures) การออกวิธีปฏิบัติการบินตามเส้นทางขาออกจากสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Standard Instrument Departure-SID) และวิธีปฏิบัติการบินตามเส้นทางขาเข้ามายังสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Standard Terminal Arrival-STAR) เพื่อให้นักบินบินตามเส้นทางบินที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้



สามารถลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนได้ และการออกประกาศ Aeronautical Information Circular (AIC) ฉบับที่ ๔/๐๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อห้ามอากาศยานที่มีระดับเสียงเกินกว่าที่กำหนดในบทที่ ๓ ของภาคผนวก ๑๖ ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของอนุสัญญาข้างต้น ทำการบินในพื้นที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ถือปฏิบัติ อีกทั้ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ เพื่อกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปและค่าระดับเสียงสูงสุดไว้ด้วยการนี้จึงต้องถือว่ามีการควบคุมมลพิษทางเสียงของอากาศยานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

เมื่อมาตรฐานเสียงอากาศยานตามประกาศ Aeronautical Information Circular (AIC) ฉบับที่ ๔/๐๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันมลภาวะทางเสียง มิได้มีข้อกำหนดห้ามบินในเวลากลางคืน ประกอบกับทำอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นทำอากาศยานนานาชาติซึ่งมีอากาศยานจากทั่วโลกขึ้น-ลง เวลาทำการบินของแต่ละสายการบินก็แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค สายการบินต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องทำการบินขึ้นลงในเวลากลางคืนเช่นเดียวกัน ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อสายการบินของไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในการเดินอากาศไปแล้วได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ สายการบินของต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามความตกลงที่ประเทศไทยทำไว้กับประเทศต่าง ๆ และได้รับอนุญาตไปแล้วอาจพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้ในลักษณะต่างตอบแทนต่อสายการบินของประเทศไทยในการบินไปยังประเทศดังกล่าว โดยที่ยังไม่รวมถึงความเสียหายอันจะเกิดแก่ผู้โดยสารและผู้ส่งสินค้าที่ใช้บริการของสายการบินเหล่านั้น อีกทั้ง เวลาบินลงที่สนามบินหนึ่งย่อมส่งผลกระทบไปถึงเวลาบินขึ้นของอีกสนามบินหนึ่งด้วย จึงเห็นได้ว่าการกำหนดห้ามบินในเวลากลางคืนอาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในวงกว้าง และสำหรับผลจากการตรวจวัดระดับเสียงซึ่งมีบางแห่งได้รับผลกระทบนั้น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อลดมลพิษทางเสียงและได้จัดตั้งกลไกกำกับการดำเนินงานตามมาตรการในรูปคณะกรรมการแล้ว กรณีย่อมไม่ถึงขนาดที่จะต้องระงับการให้บริการการขึ้นลงของเครื่องบินในเวลากลางคืน การที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมไม่ระงับการให้บริการการขึ้นลงของเครื่องบินทุกประเภทในช่วงเวลา ๒๓ นาฬิกา ถึงเวลา ๕ นาฬิกา ของทุกวัน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๖ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กรมการพาณิชย์ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จัดซื้อและเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์สากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ โดยคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้มีมติอนุมัติให้มีการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ ตามที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เสนอ และมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา และได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แต่เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ประกอบกับพื้นที่ในสนามบินดอนเมืองไม่สามารถที่จะรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มีเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปและต้องสงวนทางวิ่งส่วนหนึ่งไว้เพื่อใช้ในกิจการทางทหาร ทำให้รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปรับปรุงการประเมินการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ใหม่ เช่น เสียง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม หลังจากนั้น เมื่อมีการเปิดใช้งานท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อลดมลภาวะทางเสียงและกำหนดมาตรการชดเชยให้แก่เจ้าของอาคารและที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งได้รับผลกระทบทางเสียงจากกิจกรรมของสนามบิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่มีการรับฟังความเห็นของประชาชน นอกจากนี้ ยังเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกยังละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ประกาศให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด และไม่กำหนดให้ท้องที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเขตควบคุมมลพิษ รวมทั้งการขึ้น-ลงของเครื่องบินในช่วงเวลา ๒๓ นาฬิกา จนถึงเวลา ๕ นาฬิกา ได้รับกวนการพักผ่อนของผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่อยู่อาศัยรอบสนามบิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการระงับการให้บริการการขึ้น-ลงของเครื่องบินทุกประเภทในช่วงเวลา ๒๓ นาฬิกา จนถึงเวลา ๕ นาฬิกา ของทุกวัน และให้ดำเนินกระบวนการ



จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นใหม่ รวมทั้งให้มีการประกาศให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษและกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด และกำหนดให้ท้องที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลดหรือขจัดมลพิษต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ อนุมัติให้มีการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีมติอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ก็เป็นเวลา ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ชื่อเดิมก่อนมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้สนามบินพาณิชย์ทุกขนาดที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนก่อนขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กรณีจึงฟังได้ว่า ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะอนุมัติโครงการพิพาท มิได้กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ย่อมไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้เกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งสองฉบับข้างต้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ แล้วเช่นกัน



แม้มาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับขณะนั้น จะบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต หรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่กฎหมายบัญญัติ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่บทบังคับเด็ดขาดที่กำหนดให้การดำเนินโครงการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกโครงการจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ อีกทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ได้บังคับให้การดำเนินโครงการของรัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ แต่เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีสำหรับการดำเนินโครงการของราชการส่วนกลาง หรือดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับการดำเนินโครงการของราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับราชการของกรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่จะพิจารณาว่าควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีประชาพิจารณ์หรือไม่ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น เป็นแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่บัญญัติขึ้นตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีจึงต้องด้วยข้อยกเว้นตามข้อ ๑๔ (๒) ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งกำหนดว่า ระเบียบนี้ไม่ใช่บังคับแก่โครงการของรัฐที่เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องนำโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การจัดทำโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ

